

ออสเตรเลีย ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปบริเวณประตูทางลงเครื่องบินแล้วรับตัวบุคคลทั้งสองออกมาโดยไม่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทำให้ผู้ฟ้องคดีถูกผู้บังคับบัญชากล่าวโทษในข้อหากระทำความผิดวินัยตำรวจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๕๗๗ มาตรา ๕๕ (๑) คือขัดขึ้น หลีกเลียงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตนที่ชอบด้วยกฎหมายไปอำนวยความสะดวกบุคคลภายนอก เพื่อมารับผู้โดยสารคนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การว่าได้ไปอำนวยความสะดวกบุคคลภายนอกเพื่อเข้ามารับผู้โดยสารคนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาจริง ผู้บังคับบัญชาจึงมีคำสั่งลงทัณฑ์โดยภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ดังกล่าว โดยเห็นว่านอกจากผู้ฟ้องคดีได้พาบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณท่าอากาศยานซึ่งเป็นเขตหวงห้ามเฉพาะเพื่อไปรับผู้โดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผู้ฟ้องคดียังไม่นำผู้โดยสารซึ่งเป็นคนไทยผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองและผ่านการตรวจจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำให้เกิดความเสียหายและเสียชื่อเสียงต่อหน่วยงานเป็นส่วนรวม ประกอบกับผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพ จึงเห็นว่าการมีคำสั่งลงทัณฑ์ภาคทัณฑ์ไปแล้วนั้น ยังไม่เหมาะสม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ ให้เพิ่มทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี จากภาคทัณฑ์เป็นลงทัณฑ์กักขังมีกำหนด ๓๐ วัน ต่อมา ได้มีบันทึกของกรมตำรวจ (เดิม) ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ซึ่งมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ยกเลิกคำสั่งลงทัณฑ์กักขังดังกล่าวและได้อายัดตัวผู้ฟ้องคดีไปดำเนินคดีอาญา โดยภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม พันตำรวจตรี ส. สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยไม่ต้องรอฟังผลทางอาญา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ในคดีอาญาศาลจะพิพากษายกฟ้องและคดีถึงที่สุดแล้ว แต่จากการที่ผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนคดีอาญาว่าได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง ประกอบกับคำให้การรับสารภาพของพันตรี ข. และพันตรี บ. ซึ่งเป็นผู้ต้องหาร่วมกัน สอดคล้องกับคำให้การของนาย ศ. บุคคลที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปรับตัว นอกจากนี้ ยังมีคำให้การของนาย อ. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยืนยันว่าเห็นผู้ฟ้องคดีไปรอรับบุคคลทั้งสองเช่นกัน กรณีจึงมีเหตุอันควรสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเข้าลักษณะมีมลทินหรือมีหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน

หากให้รับราชการต่อไป อาจเกิดความเสียหายต่อราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนเนื่องจากมีมลทินหรือมัวหมอง และการพิจารณาอุทธรณ์และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยให้มีผลเสมือนหนึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เคยออกจากราชการ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตำรวจตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๕๑^{๗๖} และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ กำหนดให้อำนาจดุลพินิจแก่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะมีคำสั่งให้ข้าราชการที่ถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองได้ หากเห็นว่า ถ้าให้ข้าราชการผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การใช้อำนาจดุลพินิจของผู้มีอำนาจย่อมต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทำของข้าราชการผู้นั้น ว่ามีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ผู้รับราชการต่อไป อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการนำและให้ความสะดวกกับบุคคลภายนอกผ่านช่องทางตรวจโดยไม่ผ่านพิธีการเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ซึ่งตนมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องปฏิบัติ แต่กลับละเว้นไม่กระทำตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งถูกดำเนินคดีอาญาในเรื่องเดียวกันนี้ ต่อมา ด้านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายให้ผู้ฟ้องคดีทราบ bahwa ผู้ฟ้องคดีได้ไปอำนวยความสะดวกให้แก่ร้อยเอก ม. ซึ่งพันโทฯ ในข้อหา

^{๗๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๕๑ เมื่อข้าราชการตำรวจผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใด ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน หรือประพฤติดนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุใด และถ้าผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งผู้กำกับหรือเทียบผู้กำกับขึ้นไปเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้อาสาผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย เมื่อได้มีการสอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าสมควรให้ออกจากราชการ ก็ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอเรื่องตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ พิจารณาเห็นว่าสมควรให้ออกจากราชการ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้นประทวนลงมา ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้ แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ สั่งเรื่องให้อนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนพิจารณา ในกรณีที่อนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงมีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้



ร่วมกันชนเฮโรอินและทางการประเทศออสเตรเลียส่งตัวกลับประเทศไทย โดยมีได้นำบุคคลดังกล่าวผ่านการตรวจจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับต่อคณะกรรมการสอบสวนตามบันทึกคำให้การว่า ได้รับการติดต่อจากพันตรี ช. ให้ไปรับผู้โดยสารทั้งสอง และทราบในภายหลังว่า บุคคลทั้งสองเป็นบุคคลที่พันโทในคดียาเสพติดที่ทางการประเทศออสเตรเลียส่งตัวเข้ามาในราชอาณาจักร เหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ประทับตราหรือตรวจหนังสือเดินทางหรือเอกสารใด ๆ ของผู้โดยสารทั้งสอง เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์บีบบังคับ โดยผู้โดยสารทั้งสองเร่งรีบเดินทางออกจากช่องตรวจอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ในเวลานั้นมีสารวัตรทหารอากาศอีก ๒ นายร่วมอยู่ด้วย ซึ่งนำเกรงกลัวจนไม่สามารถตรวจได้ ทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง จากพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงน่าจะเชื่อได้ว่ามีเจตนาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แม้ผลการสอบสวนจะยังฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหา แต่ถือได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน หากจะให้อยู่ต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ทางราชการได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีนับได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม^{๗๗} และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา แต่พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน หากให้รับราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนดังกล่าวตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบอันเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๘-๘๗๙/๒๕๕๕)

ข้าราชการตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมาย มีหน้าที่ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ย่อมต้องถือปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจอื่นและประชาชนโดยทั่วไป การที่ข้าราชการ

^{๗๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ตำรวจตีมีสุราจนมีนเมาแล้วบุกรุกเข้าไปในห้องพักของผู้อื่นในยามวิกาลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใช้อาวุธปืนขู่บังคับและกล่าววาจาด้วยถ้อยคำอันหยาบคาย ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย แม้ความผิดดังกล่าวอาจยอมความได้ แต่พฤติกรรมเช่นว่านี้ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจและอาจเป็นที่ครหาแก่ประชาชนอย่างไม้อาจปฏิเสธได้ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเข้าลักษณะมีมลทินหรือมีหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งหากให้รับราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการการที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการด้วยเหตุมีมลทินหรือมีหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอราทวี ได้ตีมีสุราจนมีนเมาและเข้าไปในบ้านพักผู้อื่นในเวลากลางคืน จากนั้นได้จับบานเกร็ดหน้าต่างและล้วงมือเข้าไปเปิดประตูห้องพักเพื่อที่จะเข้าไปปรับความเข้าใจกับสิบตำรวจตรีหญิง พ. แต่ได้รับการปฏิเสธ ทำให้ผู้ฟ้องคดีโกรธจึงได้พูดจาต่อว่าด้วยคำหยาบคาย ต่อมา สิบตำรวจตรีหญิง พ. ได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีในข้อหาบุกรุกเข้าไปในเคหสถานในเวลากลางคืน กระทำอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้าย หน่วงเหนี่ยว กักขังและทำให้เสียทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญา รวมทั้งถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีและได้มีการถอนคำร้องทุกข์ไม่ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี ในส่วนการดำเนินการทางวินัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งจากการสอบสวนเห็นควรยุติเรื่อง แต่เห็นว่าในวันเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีมีอาการเมาสุรา พูดจาหยาบคาย และทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานใช้กริยาวาจาหรือประพฤติดนในลักษณะไม่สมควรตามมาตรา ๗๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควรให้กักขัง ๑๕ วัน แต่คณะกรรมการพิพากษาลั่นกรองสำนวนการสอบสวน มีมติให้ลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดี ๓๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยและเห็นควรให้ทบทวนคณะกรรมการพิพากษาลั่นกรองฯ จึงมีความเห็นว่า แม้ว่าการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิด แต่พฤติกรรมและการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมลทินหรือมีหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน เนื่องจากภายหลังเกิดเหตุต้องหาคดีอาญาผู้ฟ้องคดีได้ถูกลงโทษทางวินัยจำนวนสองครั้ง และได้สร้างปัญหาให้กับเพื่อนร่วมงาน หากให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ จึงเสนอให้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน



ต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการด้วยเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง ในกรณีที่ถูกลบออก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงอุทธรณ์คำสั่ง ต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งต่อมามีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมติที่ให้ออกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิมและให้คืน สิทธิประโยชน์สวัสดิการต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีพึงได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่มีการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาแล้ว แต่ไม่ได้ความ แน่ชัดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกลบออก หากให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับราชการต่อไป จะเป็นการ เสียหายแก่ทางราชการ ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒^{๗๘} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้

^{๗๘} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งต่อไปนี้สั่งให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทน ในตำแหน่งนั้นได้

(๑) นายกรัฐมนตรี สำหรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

(๒) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำหรับตำแหน่งตั้งแต่รองตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ตำแหน่งเทียบเท่าลงมา

(๓) ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่า สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น

(๔) ผู้บังคับการ หรือตำแหน่งเทียบเท่า สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับการ พนักงานสอบสวน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนและผู้ดำรงตำแหน่งรองของตำแหน่งนั้น ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยของตำแหน่งดังกล่าว ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้น ถ้ามีผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วย หลายคน ให้ผู้มีอาวุโสตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีทั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วย หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็ให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้มีอาวุโสตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร. ในส่วนราชการ หรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๕๑ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็นการย่อนหลัง การปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งเดิมที่ได้กระทำไปก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นอันใช้ได้



ตามมาตรา ๑๐๒^{๗๙} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากหลักฐานตามสำนวนการสอบสวนที่สืบตำรวจตรีหญิง พ. ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน โดยให้การหลังจากเกิดเหตุเพียงวันเดียวว่า ในวันเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้ดื่มสุราจนมีอาการมึนเมาและพยายามพังประตูหน้าต่างบ้านพักและเข้ามาในบ้าน และใช้อาวุธปืนขู่บังคับพร้อมทั้งใช้มือบีบคอและดุด่า ซึ่งสืบตำรวจตรีหญิง พ. ให้การยอมรับว่ามีความสนิทสนมและเป็นคนรักกับผู้ฟ้องคดี ก่อนหน้านั้นผู้ฟ้องคดีเคยเมาสุราและมีพฤติกรรมเช่นเดียวกันนี้ ๒ ครั้ง เพียงแต่ไม่ได้เข้ามาในบ้าน แม้ต่อมา สืบตำรวจตรีหญิง พ. จะให้การเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดีและยินยอมถอนคำร้องทุกข์ แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าคำให้การของสืบตำรวจตรีหญิง พ. ในครั้งแรกที่ให้การหลังจากเกิดเหตุได้เพียงวันเดียว ดุมีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าคำให้การครั้งต่อ ๆ มา เนื่องจากคำให้การดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุได้ไม่นานและให้การยืนยันว่ารู้สึกตื่นกลัวกับเหตุการณ์ดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่าการร้องทุกข์เป็นไปด้วยความรู้สึกตระหนกตกใจและทำเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน มิได้เกิดจากการวางแผนกลั่นแกล้งหรือปรักปรำผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด แม้ต่อมาพนักงานอัยการจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดี แต่ในกรณีดังกล่าวเป็นการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการดำเนินการทางวินัย การพิจารณาดำเนินการทางวินัยกฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการสอบสวนไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากกับการดำเนินคดีอาญา ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดกำหนดให้การดำเนินการทางวินัยข้าราชการต้องถือตามผลของคดีอาญา ดังนั้น แม้ในคดีอาญาพนักงานอัยการจะมีคำสั่งไม่ฟ้อง แต่หากการสอบสวนทางวินัยมีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจออกคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามควรแก่กรณีได้ โดยเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานและพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีประกอบกับผู้ฟ้องคดีที่เป็นข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายมีหน้าที่ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การที่ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่มีชอบด้วยกฎหมายและก่อเหตุเดือดร้อนขึ้นมาเสียเอง เป็นเหตุให้ผู้อื่นและสังคมได้รับความเดือดร้อนเสียหาย แม้จะเป็นความผิดส่วนตัวซึ่งอาจยอมความกันได้ตามกฎหมาย แต่พฤติกรรมดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีค่อนข้างรุนแรง เมื่อคำนึงถึงสถานภาพของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมาย และยังถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ข้าราชการตำรวจอื่นและประชาชนโดยทั่วไป พฤติกรรมเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจและอาจเป็นที่ครหา

^{๗๙} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๐๒ เมื่อข้าราชการตำรวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั้นกระทำผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้



แก่ประชาชนได้ หากให้ผู้ฟ้องคดีรับราชการต่อไปจะเป็นที่เสียหายแก่ราชการ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าลักษณะที่ถือได้ว่ามีมูลหนี้หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งหากให้รับราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการด้วยเหตุมูลหนี้หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๓๐/๒๕๕๕)

บทที่ ๓๓

คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑.๑ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑.๑.๑ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือน

บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสถานภาพเป็นข้าราชการเช่นเดียวกับบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค

การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเจตนารมณ์เพื่อจะช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย อันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ ดังนั้น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในท้องที่ซึ่งเป็นคนละท้องที่กับจังหวัดที่เริ่มรับราชการเป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนจังหวัด ตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมการขนส่งทางบก และได้ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการและได้รับการอนุมัติให้เบิกได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นมา ภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีน่าจะไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่ข้าราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงงดการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน



ของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าว จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่ได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตั้งแต่ดำรงตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อเนื่องมาจนกระทั่งโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการขนส่งทางบก และได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านมาโดยตลอด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการกรมการขนส่งทางบก ผู้ฟ้องคดีจึงมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ตามความหมายของคำว่า “ข้าราชการ” ตามมาตรา ๔^๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และมาตรา ๔^๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในราชการทั้งสามส่วนนั้น ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ

^๑ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู

ฯลฯ

ฯลฯ



การอำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จึงมีสถานภาพเป็นข้าราชการ เช่นเดียวกับบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้อำนาจตามความในมาตรา ๓๐ ทวิ^๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

^๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๓๐ ทวิ ข้าราชการส่วนจังหวัดมีฐานะเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนและให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้

(๑) ให้มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า "ก.จ." ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน อธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และให้ ก.จ. ตั้งเลขาธิการหนึ่งคน

ให้ ก.จ. มีฐานะและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดไว้สำหรับคณะรัฐมนตรี และ ก.พ. และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ออกกฎ ก.จ. ข้อมบังคับ หรือระเบียบในกรณีที่ถูกกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดให้ออกกฎ ก.พ. ข้อมบังคับ หรือระเบียบ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกกฎ ก.จ. ข้อมบังคับ หรือระเบียบ ให้นำกฎ ก.พ. ข้อมบังคับ หรือระเบียบว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ มาใช้บังคับเป็นกฎ ก.จ. ข้อมบังคับ หรือระเบียบโดยอนุโลม

(ข) ตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า "อ.ก.จ. วิสามัญ" เพื่อทำการใด ๆ แทนได้

(ค) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.จ.

(๒) ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัด เรียกโดยย่อว่า "อ.ก.จ. จังหวัด" ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขาธิการจังหวัด และหัวหน้าส่วนต่าง ๆ ของจังหวัด เป็นอนุกรรมการ และให้ อ.ก.จ. จังหวัด ตั้งเลขาธิการหนึ่งคน

ให้ อ.ก.จ. จังหวัด มีหน้าที่ช่วย ก.จ. ปฏิบัติการในจังหวัดนั้นตามที่ ก.จ. มอบหมาย และให้ อ.ก.จ. จังหวัด มีฐานะและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดไว้สำหรับ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด ด้วย

(๓) ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการส่วนจังหวัด ตามที่ถูกกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดไว้สำหรับนายกรัฐมนตรีด้วย

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดไว้ สำหรับรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย

(๔) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ก.จ. จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการส่วนจังหวัดสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นก็ได้

พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓ และมาตรา ๔๔^๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๐ มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนจังหวัด ตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีสถานภาพเป็นข้าราชการมาตั้งแต่เมื่อครั้งปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด อันเป็นท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการเป็นครั้งแรกตามความหมายของคำว่า “ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” ตามมาตรา ๔^๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าการเริ่มรับราชการครั้งแรกของผู้ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้จะต้องมีสถานภาพเป็นข้าราชการโดยจำกัดเฉพาะข้าราชการใน ๘ ประเภทตามความหมายของคำว่า “ข้าราชการ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเท่านั้น ประกอบกับเจตนารมณ์ในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการก็เพื่อ

^๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๐

มาตรา ๔๔ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้ง

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ และระดับ ๘ ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ และระดับ ๘ ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง หรือในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙ ลงมา ในสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีและราชบัณฑิตยสถาน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๕) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๖ ลงมา ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดี เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๖) การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๓๘ และการแต่งตั้งตามมาตรา ๔๔ ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๔ ลงมา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ในการเสนอเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ให้รายงานความสมควรพร้อมทั้งเหตุผลไปด้วย

^๕ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ หรือมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก

ฯลฯ

ฯลฯ



จะช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งมีสาเหตุมาจากทางราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดีรับราชการต่อเนื่องมาโดยตลอดและต่อมาได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ กรมการขนส่งทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคนละท้องที่กับจังหวัดที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการเป็นครั้งแรก กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ สำหรับการตีความและวินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการนั้น จำเป็นต้องนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมาประกอบการตีความและวินิจฉัยให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทางราชการที่ประสงค์จะช่วยข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย อันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ และมีความเป็นธรรมในการรับค่าเช่าบ้านของข้าราชการด้วย ดังนั้น คดีนี้ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ คำสั่งที่ระงับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๙/๒๕๕๕ และที่ อ.๑๕๖/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^๖ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิรับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

(๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว

(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน

(๓) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่

(๔) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเอง

ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคำนวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ



๑.๑.๒ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีมีเคหสถานเป็นของตนเองหรือ คู่สมรส

กรณีที่ข้าราชการได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่าง
ท้องที่ที่รับราชการครั้งแรกและมีสิทธิจะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากเข้าพักอาศัยในบ้านของคู่สมรสในท้องที่ดังกล่าว สิทธิการขอ
เบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการในกรณีนี้ย่อมหมดสิ้นลงตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๒)
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังนั้น แม้ต่อมาข้าราชการ
ดังกล่าวได้กู้เงินมาปลูกสร้างบ้านใหม่โดยอ้างว่าบ้านหลังเดิมชำรุดทรุดโทรมก็ไม่อาจ
นำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านได้อีก และการ
ชำรุดทรุดโทรมของบ้านเป็นไปตามสภาพอายุการใช้งานตามปกติ คำสั่งที่ไม่อนุญาต
ให้ข้าราชการผู้นำนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน จึงเป็นการชอบแล้ว
สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓ (เดิม)
โดยบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ต่อมา เมื่อวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๔๐ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติราชการในต่างท้องที่ตามคำสั่งของตนเอง และ
ได้เข้าพักอาศัยอยู่ที่บ้านของคู่สมรสในท้องที่ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายเรื่อยมา เมื่อบ้านหลังดังกล่าว
ชำรุดทรุดโทรมผู้ฟ้องคดีร่วมกับคู่สมรสจึงกู้เงินจากธนาคารออมสินเพื่อปลูกสร้างบ้านเพื่อ
อยู่อาศัยใหม่โดยได้รับบ้านเลขที่ใหม่ และได้เข้าอยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี
ได้ยื่นเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยขอใช้สิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระ
ราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือหรือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการของผู้ฟ้องคดีไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับแจ้งว่า
ได้หารือกรมบัญชีกลางแล้วเห็นว่าการเบิกค่าเช่าบ้านเบิกได้เฉพาะบ้านหลังแรกของตนหรือ
คู่สมรสเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการหารือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีขอให้
ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อวินิจฉัย
การขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ความเห็นของคณะกรรมการฯ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อบ้านหลังที่สอง
มิใช่บ้านหลังแรกและการชำรุดทรุดโทรมของบ้านคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามสภาพอายุ



การไต่สวนปกติไม่ได้เกิดจากภัยพิบัติ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามสิทธิ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ที่รับราชการครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิจะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเนื่องจากเข้าพักอาศัยในบ้านของคู่สมรสในท้องที่ดังกล่าว สิทธิการขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ย่อมหมดสิ้นลงตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ และแม้ว่ามาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จะกำหนดให้กรณีข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ แต่เมื่อสิทธิการขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปนับแต่ได้เข้าพักอาศัยที่บ้านของสามีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ การที่ผู้ฟ้องคดีร่วมกับสามีกู้เงินจากธนาคารออมสินมาปลูกสร้างบ้านหลังใหม่โดยอ้างว่าบ้านหลังเดิมชำรุดทรุดโทรมแล้วนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้มาขอเบิกค่าเช่าบ้านจึงไม่อาจกระทำได้

๗-๘ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

๗๗

๗๗

(๒) มีสถานของตนเอง หรือของสามีหรือภริยาที่พออาศัยอยู่ร่วมกันได้ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่

๗๗

๗๗

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคายบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ตนเอง และสามีหรือภริยา ได้ทำการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคายบ้าน อยู่เพียงหลังเดียวในท้องที่นั้น

(๒) จะต้องเป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้กับสถาบันการเงิน หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือสหกรณ์ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องได้รับความเห็นชอบตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๓) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่นั้นอีก และเป็นการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว

เพราะการชำระหนี้ของบ้านดังกล่าวเป็นการชำระหนี้ตามสภาพอายุการใช้งานตามปกติ ประกอบกับการปลูกสร้างบ้านพิพาทเป็นการปลูกสร้างขึ้นมาใหม่และได้รับเลขที่ใหม่ซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังใหม่ที่ไม่อาจนำมาขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๙/๒๕๕๖)

๑.๑ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ในท้องที่ซึ่งเป็นท้องที่ที่เคยขอไปช่วยราชการ

กรณีข้าราชการขอไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวในต่างท้องที่มีกำหนด ๑ ปี และต่อมาผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งได้มีคำสั่งให้ย้ายข้าราชการผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งใหม่ในท้องที่เดียวกันกับที่ขอไปช่วยราชการภายหลังจากกำหนดเวลาช่วยราชการได้สิ้นสุดลงแล้ว กรณีย่อมถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นได้รับคำสั่งให้เดินทางไปรับราชการประจำสำนักงานในต่างท้องที่ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๘ ว สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ (จังหวัดพิษณุโลก) ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอไปช่วยราชการที่สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ สิ้นสุดลงในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ระหว่างที่ไปช่วยราชการผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ เนื่องจากถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเองตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตอบข้อหารือ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ย้ายผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๘ ว สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ (จังหวัดพิษณุโลก) ไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ ว สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้กู้ยืมเงิน



เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และได้ยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งผลการหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตอบข้อหารือว่า การที่ข้าราชการได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งใหม่ แต่ยังปฏิบัติราชการอยู่ในท้องที่เดิมซึ่งเป็นท้องที่ที่ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ได้มีหนังสือหารือกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่ง และกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือว่า กรณีที่หารือข้อเท็จจริงมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการประจำในท้องที่กรุงเทพมหานคร อันเป็นท้องที่ที่ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง แม้ต่อมาจะได้รับการคัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ซึ่งยังคงปฏิบัติราชการประจำอยู่ในท้องที่เดิม ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีสิทธิรับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งใหม่ และระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปช่วยราชการได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีรับราชการครั้งแรกที่จังหวัดกำแพงเพชร และต่อมาได้ย้ายไปปฏิบัติราชการประจำที่สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ (จังหวัดพิษณุโลก) หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีขอไปช่วยราชการที่สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวมีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดช่วยราชการสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ให้ย้ายผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๘ ว สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปรับราชการประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ไม่ใช่ตามคำร้องขอของ

ผู้ฟ้องคดีที่จะต้องห้ามมิให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔)^๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านเนื่องจากถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ตามคำร้องขอของตนเองจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป และผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะพิจารณาคำขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดีใหม่โดยวินิจฉัยและมีคำสั่งให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕/๒๕๕๖)

๑.๑.๔ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีทางราชการไม่จัดที่พักอาศัยให้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจจัดให้ข้าราชการซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยในบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยข้าราชการผู้มีสิทธิไม่จำเป็นต้องมีหนังสือร้องขอ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ดำเนินการจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยในบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบล ย่อมถือไม่ได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้แล้ว และไม่อาจถือได้ว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นสละสิทธิการเข้าพักอาศัยอันเป็นเหตุให้ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ดังนั้น เมื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เช่าบ้านอยู่อาศัยจริง จึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามสมควรแก่สภาพแห่งบ้านแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ การออกคำสั่งระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

^๙ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเอง

ฯลฯ

ฯลฯ



กรณีที่พักขององค์การบริหารส่วนตำบลมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้เช่าอยู่อาศัย หรือมีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุอื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเช่าอยู่อาศัยได้ ย่อมเป็นหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องซ่อมแซมที่พักให้แล้วเสร็จ หรือดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาเหตุสุดวิสัยนั้นจนสามารถจัดให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเช่าอยู่อาศัยได้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักให้มีสภาพเหมาะสมสามารถเช่าอยู่อาศัยได้ก่อนที่จะมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักในบ้านพัก ถือได้ว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการครั้งแรกที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้โอนไปรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๖ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามถึงสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดี) แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมีบ้านพักจำนวน ๓ หลัง มีข้าราชการซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านพักอาศัยอยู่เต็มแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเช่าบ้านอยู่และได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านจากผู้ถูกฟ้องคดีมาโดยตลอด ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แต่หัวหน้ากองคลังได้ท้วงติงเรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีบ้านพักข้าราชการสำหรับให้พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักได้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดให้พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนการคลังจึงเสนอผู้ถูกฟ้องคดีให้ชะลอการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีไว้ก่อนและให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่พักอาศัยขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งระงับการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป เพราะเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่เคยยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการแต่อย่างใด แต่กลับขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จึงเป็นการกระทำที่ข้ามขั้นตอน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือสอบถามเหตุผลการระงับการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีต่อหัวหน้าส่วนการคลัง และมีหนังสือขอทราบผลการดำเนินการจัดที่พักอาศัยขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ไม่ได้รับคำตอบและไม่มีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายหลังจากยื่นฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้พิจารณาและสั่งการให้กองคลังดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์และระเบียบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดพนักงานส่วนตำบลเข้าพักอาศัยในบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ และประกาศให้พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบลยื่นคำร้องขอเข้าพัก ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอเข้าพักในบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งอนุญาตพร้อมกับมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพัก แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เข้าพักอาศัยเนื่องจากเห็นว่าบ้านพักมีสภาพทรุดโทรมและผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงบ้านพัก

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีมีพนักงานส่วนตำบลที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านพักอาศัยอยู่ในบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจัดที่พักจะต้องดำเนินการจัดให้ข้าราชการหรือพนักงานผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากบ้านพักของทางราชการ และให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยในบ้านพักดังกล่าวโดยเร็วตามข้อ ๑ (๖)^{๑๐}

^{๑๐} หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๔๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๑ ที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะกำหนดให้เป็นที่พักสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับใดให้พิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสม รวมทั้งความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ส่วนการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจจัดที่พัก และสามารถกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) กรณีที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีไม่เพียงพอสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านซึ่งย้ายมาใหม่ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เนื่องจากผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าพักอาศัยอยู่ก่อนแล้วตาม (๕) ทำให้ไม่สามารถจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยได้ กรณีดังกล่าว ผู้มีอำนาจจัดที่พักต้องดำเนินการจัดให้ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนโดยเร็ว แต่ในระหว่างที่ผู้มีอำนาจจัดที่พักยังไม่ดำเนินการดังกล่าว หากผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงก็ย่อมมีสิทธินำค่าเช่าบ้านมาเบิกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หากผู้มีอำนาจจัดที่พักให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม (๑) และ (๒) เข้าพักอาศัยแล้ว ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่เข้าพัก ให้ถือว่าละสิทธิการเข้าพักอาศัย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นย่อมไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามข้อ ๖ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ฯลฯ

ฯลฯ



ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ การที่คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักโดยไม่จัดให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ จึงเป็นการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของทางราชการ กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้แล้ว อันจะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑)^{๑๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เช่าบ้านอยู่อาศัยจริง จึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามสมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ และการจัดให้ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากที่พักและให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยในที่พักขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องมีหนังสือร้องขอเข้าพักอาศัย ทั้งไม่ใช่กรณีที่ผู้มีอำนาจจัดที่พักได้จัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยแล้วแต่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่เข้าพักที่จะถือว่าสละสิทธิการเข้าพักอาศัย อันเป็นเหตุให้ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ ๑ วรรคสอง ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมิได้จัดให้ผู้ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากบ้านพัก จึงถือว่ายังกมีเหตุที่จะอ้างได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้จัดที่พักไว้ให้ ผู้ฟ้องคดีจึงยังเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ต่อไป คำสั่งระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านผู้ฟ้องคดีจึงขัดต่อข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจัดที่พักให้กับข้าราชการ จะต้องพิจารณาถึงสภาพของที่พักที่จะจัดให้ผู้มีสิทธิ

^{๑๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๖ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการทำระเบียนนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว